

עין משפט ונר מצוה

פב א ב ג ד מ"י פ"ג
מהלכות טומאת מת הלכה ו':

»
»

שיטה מקובצת

אן הואיל ומעורה מעורה אלא אמציעתא: **ב** אכא נמי הואיל והאבר מעורה בבהמה דהוא בעלי חיים טהור הוא: **ג** אי כדר' יוחנן דאמר לעיל יש יד להכשר: **ד** המדולדלין באדם טהורין דכי ימות כתיב וכל זמן שהוא חי מציל עליהן מלטמא הסי'ד: **ה** עושה ניפול ורו"ל כבשר הפורש מן החי ובשר הפורש מן החי טהור: **ו** ולא אבר מן המת קמירר כגון דליכא באותו אבר מן המת לא כזית בשר ולא עצם כשעוריה דעצם כשעוריה ה"מ הוא וכזית מן המת דברי הכל מטמא והא דתנן האטריס אין להם שיעור אפי' פחות מכזית מן המת ההיא הסי'ד: רבי אליעזר היא הסי'ד: **ז** דמטהר לקמן בין בבשר הפורש מן החי בין בעצם: **ח** דרובע הקב עצמות מת מטמאים באהל:

קבט:

לאחרים. לעוזדי כוכבים: **קרוי אוכל**. לענין טומאת אוכלין ואבר מן החי אין אתה יכול להאכילו לאחרים זהיתר: **ודילמא טעמא דר' שמעון**. ולמה לי קרא להכי: **הואיל ומעורה**. צבעלי חיים שאין טומאה נוהגת בהם כדלמרינן לגבי יחור דהואיל והתאנה מעורה ציחור חיבור הוא אע"פ שהיחור נפסח מן האילן שהקליפה מועלת בו לעשות חצור הכא נמי הואיל והאבר מעורה צבהמה סכל דהו טהור הוא: **נשחטה צבהמה**. אין המדולדל יתיר לא לישראל ולא לבני נח: לא הוכשרו. וקמפרש ר' רבי יוחנן משום דלאו בני קבולי טומאה נינהו דלא משויא להו שחיטה אוכלא הואיל שאינו קרוי אוכל: **ודלמא**. לעולם בני קבולי טומאה נינהו וטעמא דר"ש אי ה' כדרכא דמפרש לעיל (דף קס): טעמא דר"ש משום דאין צהמה נעשית יד להכשיר האבר אי כדרכי יוחנן דלמנר גנמי לעיל אין יד להכשר וכשאוחזו בקטן ואין גדול עולה עמו פליגי ומשום הכשר: **אלא לעולם**. אי איתמר דר' אסיאי אסיפא דמתניתין איתמר אמתה צבהמה ור' שמעון מטטר אפילו הוכשר הכשר אין מקבל טומאה וכ"ש דפליג ארישא כשהן מחוברין ומינהו קרא לא אינטריקן ליה אלא משום סיפא דאי משום רישא הא אית ליה טעם אחר כדלמרינן: **מתני'** **המדולדלין נאדם טהוריס**. דכי ימות כתיב: **ח**: **מה האדם הכשר**. המדולדל טהור דמימה עושה ניפוליס ובשר הפורש מן החי טהור וכרבי יהושע ור' נחוניא בן הקנה מיתוקמא דמטהרים לקמן צשר הפורש מאדם חי: **האבר מטמא משום אבר מן החי כו'**. בגמרא מפרש מאי איכא בין אבר מן החי לאבר מן המת אבר מאדם חי מטמא צמגע וצמשא וצאהל אכל כזית צשר ועצם כשעוריה הפורש מאבר מן החי אינו מטמא ומאבר מן המת מטמא: **גב' צעלמא קאי**. ואפילו מאבר מן המת דעלמא פליגיסי דלא מטמא אלא אם כן יש בו כזית צשר דמטמא משום צשר: **אי"ל ר' יהושע**. וכי מפני ששמעת מן החי סצור אמה לומר מן החי דוקא ולא מת צתמיה והלא כתיב צמגילת תענית פסחא זעירא כו' פסח שני שצאייר: **הא רבה**. פסח ניסן: **למספר**. צתמיה: **ה"ג כל דכן**. שמעת: **אי"ל כך שמעתי**. שאבר מן החי מטמא ולא אבר מן המת: **ה"ג ומאי איכא בין אבר מן החי לאבר מן המת**. ואמתניתין קאי: **כזית צשר ועצם כשעוריה הפורש מאבר מן החי איכא צינייהו**. תנא דמתניתין סצירא ליה כר' יהושע דמטהר לקמן בין צצשר הפורש מן החי וצבעס מן החי שאינו אבר נמי כרבי יהושע סצירא ליה. טעמא דרבי אליעזר ור' יהושע ור' נחוניא מפרש צעדיות (פ"ו מ"ג) מה ראה כל אחד לטמא צזה ולטהר צזה ומה ראה ר' יהושע לטהר צשניהס דתנן התס אמרו לו לר' אליעזר השוה מדותיך או טטמא צשניהס או טטהר צשניהס אמר להס מרצה אני טומאת צשר מטומאת עצמות שהצשר נוהג צנצלות וצשרציס מה שאין כן צעצמות אמרו לו לר' נחוניא השוה מדותיך אמר להס מרצה אני טומאת עצמות מטומאת צשר שהצשר הפורש מן החי טהור ואבר הפורש ממנו והוא כצרייתו טמא אמרו לו לר' יהושע מה ראת לטהר צשניהס והא שניהס צמת טמאין אמר להס לא אם אמרתס צמת שהרי יש בו רוצע ורוב ורקצ דרוצע הקצ עצמות מת יטטמאס צאהל רוצ צניינו או רוצ מניינו מטמא ומלא תרודו רקצ מטמא צאהל תאמרו צחי שאין צו רוצע ורוב ורקצ כו': **השטא דאסיס להכי**. דלדכרתן עצם כשעוריה וצשר הפורש מהשתא אימא לך דר"ש לאו אאבר מן המת פליג אלא בין תנא קמא לר"ש דמתניתין נמי כזית צשר ועצם כשעוריה איכא צינייהו צהא פליגי אם אבר מן החי חלוק מאבר מן המת צשתיתן או צאחת מהן דלתנא קמא אינו חלוק אלא צאחת מהן דת"ק סצר אי כרבי אליעזר דמטמא צצשר הפורש מאבר מן החי וצבעס כשעוריה הפורש ממנו מטהר אי כר' נחוניא דלמנר איפכא והכי קלמנר האבר טמא משום אבר מן החי ובשר הפורש ממנו טמא והעצם טהור כר' אליעזר או העצם טמא והצשר טהור כרבי נחוניא ולא משום אבר מן המת דשניהס טמאין צו ור' שמעון מטהר בין צבעס בין צצשר הפורש ממנו דסצר כר' יהושע דמטהר צשניהס אכל אבר עצמו ה"ג דמטמא לר"ש:

הדרן עלך העור והרוטב

העור והרוטב פרק תשיעי חולין

לאחרים יכול להאכילו לאחרים זהיתר: **ודילמא טעמא דר' שמעון**. ולמה לי קרא להכי: **הואיל ומעורה**. צבעלי חיים שאין טומאה נוהגת בהם כדלמרינן לגבי יחור דהואיל והתאנה מעורה ציחור חיבור הוא אע"פ שהיחור נפסח מן האילן שהקליפה מועלת בו לעשות חצור הכא נמי הואיל והאבר מעורה צבהמה סכל דהו טהור הוא: **נשחטה צבהמה**. אין המדולדל יתיר לא לישראל ולא לבני נח: לא הוכשרו. וקמפרש ר' רבי יוחנן משום דלאו בני קבולי טומאה נינהו דלא משויא להו שחיטה אוכלא הואיל שאינו קרוי אוכל: **ודלמא**. לעולם בני קבולי טומאה נינהו וטעמא דר"ש אי ה' כדרכא דמפרש לעיל (דף קס): טעמא דר"ש משום דאין צהמה נעשית יד להכשיר האבר אי כדרכי יוחנן דלמנר גנמי לעיל אין יד להכשר וכשאוחזו בקטן ואין גדול עולה עמו פליגי ומשום הכשר: **אלא לעולם**. אי איתמר דר' אסיאי אסיפא דמתניתין איתמר אמתה צבהמה ור' שמעון מטטר אפילו הוכשר הכשר אין מקבל טומאה וכ"ש דפליג ארישא כשהן מחוברין ומינהו קרא לא אינטריקן ליה אלא משום סיפא דאי משום רישא הא אית ליה טעם אחר כדלמרינן: **מתני'** **המדולדלין נאדם טהוריס**. דכי ימות כתיב: **ח**: **מה האדם הכשר**. המדולדל טהור דמימה עושה ניפוליס ובשר הפורש מן החי טהור וכרבי יהושע ור' נחוניא בן הקנה מיתוקמא דמטהרים לקמן צשר הפורש מאדם חי: **האבר מטמא משום אבר מן החי כו'**. בגמרא מפרש מאי איכא בין אבר מן החי לאבר מן המת אבר מאדם חי מטמא צמגע וצמשא וצאהל אכל כזית צשר ועצם כשעוריה הפורש מאבר מן החי אינו מטמא ומאבר מן המת מטמא: **גב' צעלמא קאי**. ואפילו מאבר מן המת דעלמא פליגיסי דלא מטמא אלא אם כן יש בו כזית צשר דמטמא משום צשר: **אי"ל ר' יהושע**. וכי מפני ששמעת מן החי סצור אמה לומר מן החי דוקא ולא מת צתמיה והלא כתיב צמגילת תענית פסחא זעירא כו' פסח שני שצאייר: **הא רבה**. פסח ניסן: **למספר**. צתמיה: **ה"ג כל דכן**. שמעת: **אי"ל כך שמעתי**. שאבר מן החי מטמא ולא אבר מן המת: **ה"ג ומאי איכא בין אבר מן החי לאבר מן המת**. ואמתניתין קאי: **כזית צשר ועצם כשעוריה הפורש מאבר מן החי איכא צינייהו**. תנא דמתניתין סצירא ליה כר' יהושע דמטהר לקמן בין צצשר הפורש מן החי וצבעס מן החי שאינו אבר נמי כרבי יהושע סצירא ליה. טעמא דרבי אליעזר ור' יהושע ור' נחוניא מפרש צעדיות (פ"ו מ"ג) מה ראה כל אחד לטמא צזה ולטהר צזה ומה ראה ר' יהושע לטהר צשניהס דתנן התס אמרו לו לר' אליעזר השוה מדותיך או טטמא צשניהס או טטהר צשניהס אמר להס מרצה אני טומאת צשר מטומאת עצמות שהצשר נוהג צנצלות וצשרציס מה שאין כן צעצמות אמרו לו לר' נחוניא השוה מדותיך אמר להס מרצה אני טומאת עצמות מטומאת צשר שהצשר הפורש מן החי טהור ואבר הפורש ממנו והוא כצרייתו טמא אמרו לו לר' יהושע מה ראת לטהר צשניהס והא שניהס צמת טמאין אמר להס לא אם אמרתס צמת שהרי יש בו רוצע ורוב ורקצ דרוצע הקצ עצמות מת יטטמאס צאהל רוצ צניינו או רוצ מניינו מטמא ומלא תרודו רקצ מטמא צאהל תאמרו צחי שאין צו רוצע ורוב ורקצ כו': **השטא דאסיס להכי**. דלדכרתן עצם כשעוריה וצשר הפורש מהשתא אימא לך דר"ש לאו אאבר מן המת פליג אלא בין תנא קמא לר"ש דמתניתין נמי כזית צשר ועצם כשעוריה איכא צינייהו צהא פליגי אם אבר מן החי חלוק מאבר מן המת צשתיתן או צאחת מהן דלתנא קמא אינו חלוק אלא צאחת מהן דת"ק סצר אי כרבי אליעזר דמטמא צצשר הפורש מאבר מן החי וצבעס כשעוריה הפורש ממנו מטהר אי כר' נחוניא דלמנר איפכא והכי קלמנר האבר טמא משום אבר מן החי ובשר הפורש ממנו טמא והעצם טהור כר' אליעזר או העצם טמא והצשר טהור כרבי נחוניא ולא משום אבר מן המת דשניהס טמאין צו ור' שמעון מטהר בין צבעס בין צצשר הפורש ממנו דסצר כר' יהושע דמטהר צשניהס אכל אבר עצמו ה"ג דמטמא לר"ש:

מסורת הש"ס

א [ג"ל דמנן, ב] ויטקין פ"ג מ"ח לעיל קכח: **ג** רש"ל מ"ו, ד] צכ"י כדרכה, **ה** [לעיל עג: עד, **ו**] עדיות פ"ו מ"ג, **ו**] ג"א ר' אסי, **ח**] צכ"י כדרכה, **ט**] ג"א יוחנן, **י**] [נמצבר יטן, **כ**] צכ"א: פליג,

»
»

תורה אור השלם

1. מכל האכל אשר האכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה ככל כלי ייקרא יא לד

»
»

הנחות הב"ח

א [רש"י ד"ה כזית וכו' צצשר הפורש מן החי בין צבעס:

»
»

מוסף רש"י

יחור. טף [זעיר קבח]. ר' יהודה מטהר. דלכתי מחובר הוא (שש).

הדרן עלך העור והרוטב